

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3675/2534

นาย วุฒิชัย ถาวรศักดิ์
ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 374, มาตรา 375, มาตรา 898, มาตรา 900, มาตรา 901, มาตรา 914, มาตรา 967, มาตรา 989, มาตรา 991, มาตรา 993

ธนาคารจำเลยไม่ได้ลงลายมือชื่อในเช็คพิพาท โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงเช็คจึงฟ้องจำเลยให้ใช้เงินตามเช็คพิพาทตามกฎหมายเรื่องตัวเงินไม่ได้ สิทธิของโจทก์ในฐานะผู้ทรงเช็คพิพาทเมื่อจำเลยปฏิเสธการจ่ายเงินก็ได้แต่จะฟ้องไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลที่ลงลายมือชื่อในเช็คพิพาทเท่านั้น ป.พ.พ. มาตรา 991 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลดเปลื้องความรับผิดชอบของธนาคารที่มีต่อผู้เคยค้าเท่านั้น เมื่อกรณีต้องด้วยข้อยกเว้น ตาม(1) หรือ (2) หรือ (3) ของมาตรา 991 ก็ให้สิทธิแก่ธนาคารที่จะไม่จ่ายเงินตามเช็คได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้เคยค้าหรือผู้สั่งจ่ายหรือธนาคารจะจ่ายเงินตามเช็คนั้นก็ได้ แต่จะหักเงินจากบัญชีของผู้เคยค้าได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องพิจารณาจากมูลเหตุที่ธนาคารจ่ายเงินตามเช็คเป็นราย ๆ ไป สัญญาระหว่างธนาคารกับผู้เคยค้าไม่มีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 374และมาตรา 375.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารจำเลย สำนักงานใหญ่ลงวันที่ 24 กันยายน 2528 สั่งจ่ายเงินจำนวน 500,000 บาท โดยมีนางสาวรำเพย บุญยรัตน์ พันธุ์ ลูกค้าของธนาคารจำเลย สำนักงานใหญ่ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดการใช้เงินโจทก์ได้นำเช็คไปเบิกเงินจากธนาคารจำเลย สำนักงานใหญ่ธนาคารจำเลยปฏิเสธการจ่ายเงิน ทั้งที่ในวันดังกล่าวเงินในบัญชีของนางสาวรำเพยมีเพียงพอที่จะจ่ายเงินตามเช็คให้แก่โจทก์ และจำเลยมีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินตามเช็ค ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินตามเช็คแก่โจทก์จำนวน 500,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน

จำเลยให้การว่า นางสาวรำเพยเป็นลูกค้าของธนาคารจำเลยสำนักงานใหญ่แต่เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2528 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินอุตสาหกรรม จำกัด มีหนังสือแจ้งให้ธนาคารจำเลยอายัดเงินในบัญชีของนางสาวรำเพยที่มีอยู่ในธนาคารจำเลย เนื่องจากนางสาวรำเพย ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทดังกล่าวได้ฉ้อโกงทรัพย์ของบริษัทและนำเงินมาฝากไว้ที่ธนาคารจำเลย จำเลยในฐานะเป็นธนาคารกระทำการโดยสุจริตและปราศจากความประมาทเลินเล่อ อันเป็นประเพณีของธนาคารจึงได้อายัดเงินไว้ และต่อมาศาลแพ่งมีคำสั่งให้ส่งเงินของนางสาวรำเพยที่มีอยู่ในธนาคารจำเลยไปยังศาลแพ่งในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 23107/2528 ธนาคารจำเลยได้ส่งเงินจำนวน 514,171.65 บาท ไปยังศาลแพ่ง นางสาวรำเพยจึงไม่มีเงินฝากอยู่ในธนาคารจำเลยอีกธนาคารจำเลยไม่ได้รับรองและลงลายมือชื่อในเช็คฉบับดังกล่าวจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 500,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 24 กันยายน 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาจึงต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทซึ่งมีนางสาวรำเพย บุญรัตนพันธุ์ เป็นผู้สั่งจ่ายเมื่อเช็คถึงกำหนดชำระเงิน จำเลยปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คทั้งที่เงินในบัญชีของนางสาวรำเพยมีพอที่จะจ่ายได้ ทั้งนี้เพราะบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นนายจ้างของนางสาวรำเพยแจ้งมายังจำเลยขออายัดการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทเนื่องจากนางสาวรำเพยฉ้อโกงเงินของบริษัทไป ปัญหาว่าจำเลยต้องรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คพิพาทให้แก่โจทก์หรือไม่ พิจารณารหัสแล้ว เช็คพิพาทเป็นตั๋วเงินชนิดหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 898 คู่สัญญาในตั๋วเงินได้แก่เจ้าหนี้ในตั๋วเงินและลูกหนี้ในตั๋วเงิน ซึ่งการเข้ามาเป็นลูกหนี้ในตั๋วเงินย่อมกระทำได้โดยการลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นเท่านั้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 900 และมาตรา 901 จำเลยเป็นธนาคารมีหน้าที่ต้องใช้เงินตามเช็คพิพาทที่นางสาวรำเพยผู้เคยค้ากับจำเลยได้ออกเบิกเงินแก่ตนตามมาตรา 991 ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาทั่ว ๆ ไป ไม่ใช่ความรับผิดชอบตามกฎหมายเรื่องตั๋วเงิน โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทฟ้องขอให้ใช้เงินตามเช็คพิพาทตามกฎหมายเรื่องตั๋วเงิน ก็ต้องฟ้องผู้ที่เป็นลูกหนี้ในเช็คพิพาทเท่านั้น จำเลยไม่ได้ลงลายมือชื่อในเช็คพิพาทจึงไม่ใช่ลูกหนี้ในตั๋วเงิน โจทก์ฟ้องจำเลยให้ใช้เงินตามเช็คพิพาทไม่ได้ สิทธิของโจทก์ในฐานะผู้ทรงเช็คพิพาทเมื่อจำเลยปฏิเสธการจ่ายเงินก็ได้แต่จะฟ้องไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลทั้งหลายที่ลงลายมือชื่อในเช็คพิพาทเท่านั้น คือนางสาวรำเพย ผู้สั่งจ่ายซึ่งต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 914 ประกอบด้วยมาตรา 989 ส่วนบทบัญญัติมาตรา 991 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลดเปลื้องความรับผิดชอบของธนาคารที่มีต่อผู้เคยค้าเท่านั้น คือ เมื่อกรณีต้องด้วยข้อยกเว้นตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) ของมาตรา 991

แล้ว ก็ให้สิทธิแก่ธนาคารตามเช็คที่จะไม่จ่ายเงินตามเช็คได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบ
เคยค้าหรือผู้สั่งจ่าย หรือธนาคารจะจ่ายเงินตามเช็คนั้นก็ได้แต่จะหักเงินจากบัญชี
ของผู้เคยค้าได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องพิจารณาจากมูลเหตุที่ธนาคารจ่ายเงิน
ตามเช็คเป็นราย ๆ ไป ส่วนข้อที่โจทก์แก้ไกว่าสัญญาระหว่างธนาคารจำเลยกับ
นางสาวรำเพยเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกนั้น เห็นว่า สัญญาดังกล่าว
ไม่มีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา
374 และมาตรา 375 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด ธนาคาร
จำเลยจะต้องผูกพันต่อโจทก์ผู้ทรงเช็คพิพาทซึ่งเป็นบุคคลภายนอกก็ต่อเมื่อธนาคาร
จำเลยได้จดข้อความรับรองลงในเช็คพิพาทตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 993 จำเลยไม่
ได้ลงลายมือชื่อในเช็คพิพาท จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
เรื่องตัวเงิน

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง.

(วิชัย ตันติกุลนันท์-ชุม สุกแสงเปล่ง-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ